



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-19344410- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1508)

VISTO el Expediente EX-2017-19344410- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación que se notifica el día 6 de septiembre de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma O&G DEVELOPMENTS LTD S.A., del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de participación en el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área Bajada de Añelo, ubicada en la Provincia del NEUQUÉN.

Que la adquisición del porcentaje de participación reseñado se produce en el marco de un acuerdo de farmout celebrado entre las firmas O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. e YPF S.A., a través del cual la segunda cede a la primera tanto la participación en el contrato de concesión, como también la operación de dicho bloque.

Que, en forma previa a la presente operación, la titularidad sobre la concesión y la operación del área en cuestión correspondían integralmente a la firma YPF S.A.

Que en el contrato de farmout mencionado se estipula también que, luego de perfeccionada la transferencia de la operación en cuestión, las partes procederían a constituir una unión transitoria de empresas sobre dicho bloque de exploración, cuyos porcentajes de participación serían equivalentes; es así que, producto de la operación notificada, las firmas O&G G DEVELOPMENTS LTD S.A e YPF S.A. detentan cada una el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del contrato de unión transitoria que regulará la exploración y eventual explotación del bloque Bajada de Añelo.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 239 de fecha 27 de octubre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de participación en el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área Bajada de Añelo, como también la operación de dicho bloque a la firma YPF S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de participación en el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área Bajada de Añelo, ubicada en la Provincia del NEUQUÉN, como así también la operación de dicha área, a la firma YPF S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 239 de fecha 27 de octubre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-25816997-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.12.06 18:59:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.06 18:59:19 -03'00'



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EX-2017-19344410—APN-DDYME#MP | (Conc. 1508) LTV-JH

DICTAMEN N° 239

BUENOS AIRES, 27 de octubre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-19344410—APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1508 - O&G DEVELOPMENTS S.A. E YPF S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 6 de septiembre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición, por parte de la firma O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. (en adelante, "O&G"), del cincuenta por ciento (50%) de participación en el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área «Bajada de Añelo», ubicada en la provincia de Neuquén.
2. La adquisición del porcentaje de participación reseñado se produce en el marco de un acuerdo de *farmout* celebrado entre O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. e YPF S.A., a través del cual la segunda cede a la primera tanto la participación en el contrato de concesión, como también la operación de dicho bloque. En forma previa a la presente operación, la titularidad sobre la concesión y la operación del área en cuestión correspondían integralmente a YPF S.A.
3. En el contrato de *farmout* mencionado se estipula también que —luego de perfeccionada la transferencia del cincuenta por ciento (50%) de participación en el Contrato de Concesión sobre «Bajada de Añelo», las partes procederían a constituir una unión transitoria de empresas sobre dicho bloque de exploración, cuyos porcentajes de participación serían equivalentes; es así que, producto de la operación notificada, O&G e YPF S.A. detentan cada una el cincuenta por ciento del contrato de unión transitoria que regulará la exploración y eventual explotación del bloque «Bajada de Añelo».
4. Por otra parte, corresponde destacar que «Bajada de Añelo» —localizada en Cuenca Neuquina y perteneciente a la formación «Vaca Muerta»— es un área que se encuentra bajo una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, desarrollándose



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

actualmente su etapa piloto en los términos de la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319 —es un porcentaje sobre dicho contrato de concesión lo que, producto de la transacción notificada, se transfiere a O&G.

5. En el mismo sentido, debe remarcarse que O&G es una afiliada de ROYAL DUTCH SHELL P.L.C. (en adelante, "SHELL"), compañía angloholandesa focalizada en el negocio de petróleo y gas a nivel global. O&G se focaliza en la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas, lo cual canaliza a través de su participación en distintas uniones transitorias de empresas.
6. Por otro lado, SHELL —la controlante de O&G— también controla en la República Argentina a SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., dedicada a la exploración, producción, transporte, refinación, distribución, almacenamiento, comercialización y exportación —al por mayor y menor— de hidrocarburos y sus derivados; a SHELL GAS S.A., enfocada en el fraccionamiento, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP); y a las firmas DEHEZA S.A. y ESTACIÓN LIMA S.A., dedicadas a la operación de estaciones de servicio.
7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2017. La operación se notificó el tercer día hábil posterior al del cierre indicado.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

8. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de O&G, del 50% de participación en la Concesión de Explotación No Convencional sobre el área "Bajada de Añelo" —ubicada en la provincia de Neuquén— y de la operación de la misma.
9. O&G es una filial del grupo SHELL, cuya actividad principal es la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas, y la extracción y producción de petróleo crudo y gas natural.
10. SHELL es una compañía dedicada a la refinación, importación, exportación, transporte, almacenamiento, envase, elaboración, transformación, comercialización y distribución al por mayor y menor de hidrocarburos y sus derivados.

¹ Ver «Anexo 2 c) (ii)» de la presentación de fecha 6 de septiembre de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

11. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes,² fueron identificadas relaciones de tipo horizontal en lo relacionado a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos —más precisamente, la exploración y producción de petróleo y de gas natural.

II.2. Efectos Horizontales en los Mercados de Exploración y Producción de Petróleo y Gas Natural

12. Tal como fuera establecido, la presente operación genera un fortalecimiento del grupo SHELL en los mercados de exploración y producción de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la incorporación del área objeto de la transacción.
13. Ahora bien, según surge de la información suministrada por las partes notificantes, las participaciones del grupo SHELL —tanto en el mercado de gas como de petróleo— no superan el 1% una vez agregada la producción derivada del 50% del área objeto de la operación para los años comprendidos en el período 2014 – 2016.
14. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

15. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

² Cabe destacar que, por tratarse SHELL de un operador integrado de la cadena de producción de hidrocarburos, se observan una serie de relaciones de tipo vertical tanto en la cadena de eslabonamientos productivos del petróleo como del gas natural. Sin embargo, y considerando que el *status quo* en los mercados «aguas abajo» no se modifican y que la posición en el mercado «aguas arriba» varía en forma insignificante, podemos afirmar que dichos efectos verticales pre existente tampoco sufren un cambio que amerite un análisis en particular de efectos verticales.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

16. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

19. El día 6 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
20. Con fecha 11 de septiembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.
21. Con fecha 19 de septiembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN que se expida con relación a la operación en análisis.
22. Con fecha 25 de septiembre de 2017, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN dio cumplimiento a la intervención que le fuera solicitada y, mediante Nota S.E.M e H N° 225/2017, manifestó expresamente que no oponía objeciones a la operación notificada.
23. La SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN no ha realizado contestación alguna con respecto a la intervención que le fuera oportunamente solicitada, por lo que conforme el Artículo 16° de la Ley N° 25.156 y su decreto reglamentario, se considera en este acto que no objeta la concentración económica bajo



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

análisis.

24. El día 3 de octubre de 2017, y tras analizar las presentaciones efectuadas, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Dicho proveído fue notificado a las firmas notificantes el 10 de octubre de 2017.
25. Finalmente, con fecha 11 de octubre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
27. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. del cincuenta por ciento (50%) de participación en el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área «Bajada de Añelo» —como también la operación de dicho bloque— a la firma YPF S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
28. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1508 | Dictamen Final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 16:45:41 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 17:00:50 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 17:01:22 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 21:07:54 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 21:12:08 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 21:12:09 -03'00'